平南县平南镇雅居乐“2•25”装修工人死亡事故调查报告

2017-08-11 19:05 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2017年2月25日下午17时40分钟左右，平南县平南镇雅居乐2B栋楼发生了一起在第十九层的电梯间贴地板砖装修工人坠落死亡在第六层的通风道内事故。

事故发生后，县公安局乐群派出所、县安监局、县住建委、平南镇政府、120急救中心均派员及时赶到现场进行施救；经全力施救无效，事故造成一人死亡现场勘查和询问取证，该事故疑点较多，因此由县公安局对事故进行刑事侦查。2017年4月8日广西金桂司法鉴定中心对余xx的遗体进行尸检，2017年5月16日桂司法鉴定中心作出《司法鉴定意见书》（广西金桂司法鉴定中心[2017]病鉴字第121号），余xx的死亡符合高坠伤死亡特征；2017年8月1日平南县公安局作予立案通知书》（平公不立字﹝2017﹞00032号）。

在县公安局开展刑事侦查过程中，根据工作需要，2017年4月25日，县政府授权由县安监局、县公安局、县总工会、县监察局、县住建委、县人社局、平等单位组成事故调查组，对该事故展开调查；并邀请县检察院派员参加调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查，查阅相关资料，询问有关当事人、调查取证、专综合分析等方式，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位和个人的处理意见和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故的基本情况

（一）工程概况

根据县政府的发展规划，平南县恒港置业投资有限公司出资购买了位于平南县工业大道罗合加油站附近大片土地用于限价房建设。2014年12月17日上午恒港置业公司接受了中标单位广西莲城建设集团有限公司作为平南县平南镇雅居乐工程施工单位，并于2015年1月16日签订了施工合同，雅居乐建筑总面积93平方米，投资1.8547787501亿元，竣工日期是2017年4月28日。目前，该工程还未按计划通过竣工验收。

（二）事故单位的基本情况

1.平南县恒港置业投资有限公司，成立于2013年9月9日，地址为平南县平南镇龚洲大道碧湖苑小区A幢1单元302室，统一社会信用代码：914508210771327734，法人代表陈xx，注册资本800万元，经营有效至2033年9月8日，经营范围：对房地产建筑业、采矿业、仓储业、交通运输业的投资开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动）。该单位于2013年1月16日把平南县雅居乐工程项目发包给广西莲城建设集团有限公司

2.广西正峰工程项目管理咨询有限公司，成立于2009年9月24日，地址为南宁市星光大道42号办公楼3层310室，统一社会信用代码：914501056953588人代表何xx，注册资金300万元，经营期限有效期至2029年9月24日，经营范围：建设工程项目管理技术资质、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电监理、水利水电工程监理、农林工程监理、公路工程监理、人防工程监理、工程造价咨询、工程建设项目招标代理、工程项目评估咨询、编制项目建议书及可报告、房屋建筑工程施工设计安装、特种专业工程专业承包（以上项目凭资质证经营依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。于2014年日与平南县恒港置业投资有限公司签订建设工程委托监理合同，对平南县雅居乐工程进行监理。

3.广西莲城建设集团有限公司，成立于1997年3月31日，地址为贵港市港南区江南商贸城，注册号为450800200003961，法人代表谭xx，注册资金1.062经营期限为长期，经营范围：房屋建筑工作施工总承包二级、水利电工程施工承包三级、土石方工程承包二级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰承包3级、市政公用工作施工总承包3级、消防工程专业承包3级、耕地开垦、复垦、土地整理、荒地开发为耕地（涉及专项审批应当审批后方可以开始经营活动筑材料批发零售商业、承接各类通信、网络工程以及维修、维护的服务项目（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《建筑业企业书》，证书编号：D145622672，资质等级：建筑工程施工总承包壹级，有限期至2021年1月20日。于2015年1月16 日与平南县恒港置业投资有限公司签订合议，承包平南镇雅居乐工程项目，于2015年1月1日与贵港市三和建筑劳务分包有限公司签订合同。

事故死亡人员余xx的相关情况：广西莲城建设集团有限公司现场管理人员徐xx通过熟人当事人朱x，朱x在找当事人程中，2017年2月23日程中雇请社会自xx、余xx夫妇粘贴2B栋电梯间瓷砖，未签订有劳动合同或协议。

4.贵港市三和建筑劳务分包有限公司，成立于2006年11月20日，地址为贵港市金港大道西江工业品批发市场西五幢2号，注册号：450800200012899，法
刘xx，注册资金150万元，营业期限有效期至2026年11月20日，经营范围：抹灰、混凝土、模板、砌筑、钢筋作业分包（凭建筑资质证书开展经营活动，不得
务中介依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：C1640445080001，资质等级为钢筋作业劳
壹级。于2015年1月1日与广西莲城建设集团有限公司签订平南县雅居乐劳务合同，合同上没有装修贴砖业务。

（三）事故现场勘查情况

2017年2月25日下午5时左右，事故发生后，120急救中心、县公安局、县安监局、县住建委、平南镇政府等部门赶赴现场施救和检查发现：事故发生地点
镇雅居乐2B栋楼，主体墙已经完成，电梯间地板有部分未贴瓷砖，通风井的排风口没有安装排风页，没有警示标志，没有任何遮拦。事故现场在十三层的电梯
排风井通风口约2米左右有一只死者的胶鞋，尸体在第六层排风井内，面向排风井洞口，手上挂着粉色风衣和手提袋。通风井位于电梯厅斜对面，开口高1.25米
米，内深0.9米，开口底边高地面0.5米，无遮拦防护设施、无警示标语。

二、事故发生经过和救援情况

2017年2月25日李xx和余xx在平南县平南镇雅居乐2B楼第十九层电梯间贴地板砖，当日17时左右，工作即将完工，余xx搅好浆，换好衣服，手拿装着水壁
的手提袋和一件外套风衣，先从楼梯步行下楼（经查明，当天电梯维修停用）；李xx在贴完剩下的两块瓷砖后，也从楼梯下楼。李xx走到一楼放摩托车的地方
见到妻子余xx像往常一样在车边等待，他就骑摩托车在工地来回往返四处寻找，始终不见人。于是就打电话给家里的大哥询问余xx是否已回到家，大哥说没有
xx就打电话给外弟余zz等来到工地一起寻找，后来余zz又叫余**等人来帮助寻找。天色已经慢慢变黑了，找到晚上7点40分左右还是没见人。此时众人看见一
（魏xx）在巡查，李xx去问保安是否见到余xx，并顺便借手电筒用。保安说没见到，便和李xx等一起上楼找，从20层开始逐个房间找，找到13层电梯间时，发
鞋底向上的胶鞋。余zz叫李xx来辨认，李xx说这个鞋是他妻子余xx的。在13层每个房间都找遍了，还是没有发现余xx。余zz用手电筒往通风井里看，好像看到
白黑影，然后保安接过电筒来照，都不肯定。大家就从13层往地下层找人，却不见刚才的影子，然后又往上找。找到第六层时，看见一个女人躺在通风井内仰
风口，手上还挂着一件粉色风衣和手提袋，头部出血。余zz将手指放在其鼻子上，发现没有气息了。期间余**用手机拨打110、120求救。不久县公安局、县安
县住建委、120急救中心、平南镇政府等有关单位人员赶到现场，120急救人员把余xx抬出通风井，进行了一个多钟的施救，最后确认无生命迹象。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成一人死亡，死者叫余xx，女，汉族，1968年出生，平南县上渡镇。

（二）事故善后情况

2017年3月1日，广西恒港置业投资有限公司与死者家属签订赔偿协议，赔给死者家属83万元。

（三）事故直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失为83万元。

四、事故发生原因及性质

经县公安局调查询问及现场勘验分析，排除他杀、毒杀的可能。事故调查组经对事故现场勘查、综合分析和对有关人员调查取证分析，认定了事故发生的
和间接原因。

（一）直接原因

李zz、余zz在2B栋第十九层电梯间贴瓷砖作业即将结束，余zz就提前收工下班，独自一人沿楼梯行走至17层时，走进17层转入房间后，再走出电梯间行至
洞口。由于通风井洞口没有设置防护网或防护栏，也没有设置明显警示标志，电梯间通道光线昏暗无照明，导致余zz在行走电梯间通道时跌进通风井内坠落死
故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全生产教育培训不到位。对临时雇请的施工人员，未经安全生产教育和培训考试合格，便安排上岗工作。

2.安全防护措施不落实。未按规定在施工现场电梯间的通风井洞口易发生坠落的重点部位安装防护网或防栏。

3.警示标志不到位。在施工现场和重点部位未设置明显的安全警示标志。

4.施工现场无人监管，对施工现场存在的安全隐患未及时发现和整改。

5.施工工人安全意识淡薄，自我保护意识不强。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故是安全生产教育培训不到位，安全防护措施不落实，对施工现场存在的安全隐患未及时发现和整改，工人安全意识淡薄，而导1人死亡，直接经济损失83万元的一般性生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者处理建议

（一）广西莲城建设集团有限公司在承建平南镇雅居乐2B楼过程中，安全生产教育培训不到位，对工人未经考试合格，安排上岗；安全防护措施不落实，部位未设置防护网或防护栏，施工现场无人监管，对施工现场的安全隐患未及时发现和整改，对事故发生负有主要责任，其行为违反了《建设工程安全生产管第二十八条“施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行”、《高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2.1的规定“1.当垂直洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板；3.当非垂直洞口短边边长为500mm～1500mm时，应采用盖板覆盖，并应采取固定措施”、《中华人民共和国安全生产法》第25条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”、第32条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全志”和第38条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如录，并向从业人员通报”的规定。建议由县安监局依法依规对其作出行政处罚。

（二）广西莲城建设集团有限公司项目经理李zz，未认真履行安全职责，没有督促检查本单位安全生产工作，未及时发现并消除隐患，通风井洞口未设置栏或防护网，未设置警示标志，对事故负领导责任，建议由县安监局依法依规对其作出行政处罚。

（三）余xx安全意识淡薄，自我保护意识不强，独自一人步行下楼梯，导致事故发生，对事故负有直接责任，鉴于余xx在事故中死亡，建议不再追究其责

六、事故防范和整改措施

广西莲城建设集团有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，为了避免和预防类似事故再次发生，必须采取以下防范措施：

（一）严格按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定，认真落实企业安全生产主体责任，加大安全生产投入，加强施工现场安全检查和排查整改，发现问题，立即整改，切实消除事故隐患防范事故的再次发生。

（二）要认真落实对从业人员的“三级”安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的规章制度和安全生产操作规程，未经教育培从业人员，不得上岗作业。要教育从业人员树立安全意识，掌握安全技能，并教育、督促从业人员严格执行各项规章制度和安全操作规程，强化自我安全保护

（三）要在施工现场电梯间的通风井洞口易发生坠落的重要部位安装防护网或防护栏。

平南县平南镇雅居乐

装修工人死亡事

2017

政府网站找错
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001